

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1957/2537

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายบุญเทียม สดแสงสุข กับพวก

จำเลย

นายบุญเทียม สดแสงสุข จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 มีเหตุผล เพียงพอที่จะชนะคดีหากมีการปฏิบัติตามคำพิพากษา เมื่อจำเลยที่ 1 ชนะคดีจะทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ 1 โปรดมีคำสั่ง ให้งดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนา คำร้องแล้ว (อันดับ 67,66)

กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 7848 แขวงบางขุนเทียน (บางประทุน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 ได้นำมาจำนองไว้กับโจทก์ เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา และเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวไปแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาด ที่ดินดังกล่าวไปโดยมิชอบ เนื่องจากมิได้นำประกาศขายทอดตลาด ไปส่งให้จำเลยที่ 1 และไม่ได้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ดังกล่าวและให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64, แผ่นที่ 1, ที่ 5)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นเรื่อง ขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการ ขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้อง ให้ยกคำร้อง (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้ระหว่างฎีกา

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ